

1501113-84.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501113-84.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501113-84.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime / Contravenção contra Idoso)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2146483/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 18215845 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2211/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2211/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2146483 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valmir Guilherme Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra VALMIR GUILHERME GOMES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de maio de 2021, na Rua João Bento da Silva Ferreira, n. 35, Jardim Bandeirantes, Lins/SP, por volta das 01h15min, subtraiu para si coisa alheia móvel mediante escalada.

A denúncia foi recebida em segunda instância (fls. 150/168).

Resposta à acusação (fls. 211/212).

No decorrer da instrução foi ouvida a vítima e duas testemunhas de acusação; o réu ficou revel (fl. 233).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do

crime (fls. 240/245).

A Defesa pediu a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Em caso de condenação, pediu a aplicação da atenuante da confissão, arguiu a primariedade técnica do réu, e a fixação do regime aberto, substituindo a pena corporal por restritivas de direitos (fls. 249/254).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 10), auto de avaliação (fl. 98), laudo pericial (fls. 109/113) e pela prova oral.

Do mesmo modo os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Manoel Alves Pereira disse em juízo que o acusado pulou o muro de sua casa e pegou seu botijão de gás. O botijão ficava na área externa da casa. Soube do furto pelos policiais, que foram até sua casa e o acordaram, avisando que abordaram uma pessoa com um botijão de gás e que tal pessoa teria furtado de sua casa. Constatou que seu botijão realmente fora subtraído. O acusado era seu vizinho. O muro de sua casa era alto, cerca de 2,5 metros mais ou menos. O portão fica fechado.

A testemunha Glenio Eduardo Belini Magdaleno, policial militar, disse em solo policial e confirmou em juízo que estava em patrulhamento motorizado preventivo junto com seu colega de farda Zamian. Por volta das 01h15min., trafegavam pela Rua Prudente de Moraes, cruzamento com a Rua Pedro Ferreira, quando visualizaram um indivíduo com um objeto sobre os ombros. Abordaram-no e verificaram que ele carregava um botijão de gás, sobre o qual havia um cobertor, escondendo o objeto, possivelmente para ludibriar a visualização. O indivíduo foi identificado como Valmir Guilherme Gomes, que ao ser inquirido informalmente alegou que subtraiu o botijão de gás na Rua João Bento Ferreira da Silva, n. 35, Jardim Bandeirantes, nesta cidade, onde alegou que escalou o muro da frente da residência para a subtração do botijão de gás. A vítima, Manoel Alves Pereira, não sabia do furto, porém, ao verifica o quintal de sua casa constatou que o botijão de gás havia sumido. O muro da casa é alto (fl. 03).

No mesmo sentido foram os depoimentos da testemunha Diego Cesar Rocha Zamian, policial militar, tanto na fase inquisitorial (fl. 04) quanto em juízo.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 06). Em juízo, ficou revel (fl. 233).

Da prova oral extrai-se ser incontroverso que o réu estava na posse do objeto que foi furtado do imóvel da vítima. Os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que encontraram o réu na posse do bem subtraído andando pela rua.

O objeto foi apreendido e entregue à vítima (fl. 10).

Nos crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria.

Neste sentido, considere-se que, embora as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos recursos Especial e Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça aceita a argumentação de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da responsabilidade penal e inverte o ônus da prova.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 7 DA SÚMULA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. - A análise da existência de prova de autoria do delito, demanda necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra

MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) j. 06/11/2012)

No mesmo sentido aponta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

FURTO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.

FURTO - autoria - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - inversão da posse ocorrida. ARROMBAMENTO - comprovado pelo laudo e pela prova oral. ESCALADA - comprovada pelo laudo e pela prova oral. PENA - reprimenda reduzida - regime fechado mantido. (TJSP; Apelação Criminal 1500149-49.2020.8.26.0024; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - 3ª Vara; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

Frise-se que quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, os Tribunais Superiores têm entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º,

DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, o depoimento dos policiais militares está em consonância com as demais provas juntadas aos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório.

O laudo pericial de fls. 109/113 comprova a qualificadora da escalada, pois, para ingressar no imóvel da vítima, foi necessário escalar um muro de aproximadamente 2,3 metros em altura.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente se reconhece a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

No caso dos autos, o crime é qualificado e o bem subtraído foi avaliado em R\$ 200,00, valor que não é inexpressivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Negativa do acusado que restou isolada nos autos – Depoimento de guardas municipais – Validade – Ademais, corréu, que apontou a participação do apelante no evento criminoso, detido em flagrante, na posse da 'res furtiva' – Inversão do ônus da prova – Aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Conduta do agente não minimamente ofensiva – Valor do bem furtado que não pode ser tido como insignificante – Aplicação indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de previsão legal) que estimularia a prática de pequenos delitos – Maus antecedentes e reincidência que também afastam a incidência do citado princípio – Afastamento da qualificadoras – Descabimento – Majorantes devidamente comprovada por prova oral e pericial coligidas – Devidamente demonstrado o conluio dos agentes e a convergência de vontades de ambos para a prática delitiva – Condenação mantida – Pena fixada com parcimônia e não questionada pela defesa – Abrandamento do regime prisional – Não acolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência que revelam a personalidade desvirtuada do acusado, recalcitrante na conduta delitiva, e que justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a despeito do 'quantum' infligido, bem como afasta a possibilidade de concessão de quaisquer benesses legais – Inteligência do art. 44, II e III, do CP – Aplicação da detração penal – Descabimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para deferimento da progressão de regime – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500241-49.2020.8.26.0631; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

Por outro lado, não pode ser considerada causa de aumento de pena a prática de crime durante o repouso noturno no caso de furto qualificado. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do

art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de furto qualificado, a teor do disposto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, observo que o réu possui várias condenações criminais transitadas em julgado e aptas a gerar reincidência (fls. 188/196). Como basta uma para configurar a agravante da reincidência, que será sopesada na sequência, para uma justa e adequada aplicação da pena, considero as demais condenações como maus antecedentes e exaspero a pena base em 1/4 (um quarto), perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, diferente do que postulou a Defesa, o réu não confessou o crime.

Por outro lado, como dito acima, ele é reincidente (art. 61, I, CP), conforme certidão de fls. 188/196. Por isso, aumento a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pena que torno definitiva em razão da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, CP, tendo em conta a pena aplicada e a reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP)

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu VALMIR GUILHERME GOMES como incurso no artigo 155, caput e §4º, II (escalada), do Código Penal ao cumprimento da pena 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento 14 (catorze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA